

Mandatsnotiz BG-Fristsache

1. Mandant

Mandant ist Karsten Möller, geboren am 19.08.1971, Lagerleiter bei MoselLogistik GmbH, Hafenstraße 28, 54293 Trier. Beschäftigt seit 2011, zuletzt Schichtverantwortlicher für Wareneingang und Ladungssicherung.

2. Ereignis

Am 03.04.2026 gegen 6:42 Uhr stürzte der Mandant an Rampe 4 beim Zurückziehen einer verklemmten Überladebrücke. Er schlug mit rechter Schulter und Kopfkante auf den Betonboden. Der Staplerfahrer Bastian Kopp sah den Sturz nicht direkt, hörte aber den Aufprall. Kamera Rampe 4 fiel nach Angaben des Arbeitgebers zwischen 6:30 und 7:10 Uhr aus.

3. Streitstand

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik lehnte mit Bescheid vom 18.06.2026 die Anerkennung als Arbeitsunfall ab. Begründung: kein nachgewiesenes äußeres Ereignis, degenerativer Vorschaden der rechten Schulter, mögliches Ausrutschen ohne betriebliche Ursache. Zugang am 22.06.2026, Widerspruchsfrist bis 22.07.2026.

4. Rentenberaterlicher Fokus

Arbeitsunfallanerkennung, Heilbehandlung, Verletztengeld, mögliche Minderung der Erwerbsfähigkeit und Schnittstelle zur späteren Erwerbsminderungsrente. Arbeitsrechtliche Vorwürfe gegen den Arbeitgeber und Schmerzensgeld werden nur als Abgrenzung notiert und nicht übernommen.

Unfallanzeige Arbeitgeber, Auszug

1. Betriebsangaben

MoselLogistik GmbH, Unternehmensnummer der Unfallversicherung liegt vor. Unfalltag 03.04.2026, Meldung an die Berufsgenossenschaft am 08.04.2026. Der Arbeitgeber meldet den Vorfall als Sturz bei Wartungs- und Sicherungsarbeit an Rampe 4.

2. Angaben zum Ablauf

Karsten Möller habe die Überladebrücke geprüft, weil ein LKW der Spedition Havelmann schief an der Rampe stand. Beim Lösen der Brücke habe er das Gleichgewicht verloren. Persönliche Schutzausrüstung: Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe. Keine Zeugen des genauen Sturzmoments.

3. Interner Nachtrag

In einer internen Mail vom 05.04.2026 schreibt Betriebsleiterin Jana Probst: "Bitte vorsichtig formulieren, Rampe war seit März immer wieder schwergängig." Dieser Satz fehlt in der an die BG gesendeten Unfallanzeige.

4. Offene Belege

Wartungsprotokoll Rampe 4, Kameraausfallprotokoll, Schichtplan, Unterweisung Ladungssicherung und Meldung an Fachkraft für Arbeitssicherheit anfordern.

Durchgangsarztbericht, Auszug

1. Erstbehandlung

Durchgangsarzt Dr. Reiner Kauth, Brüderkrankenhaus Trier, Untersuchung am 03.04.2026 um 8:15 Uhr.
Diagnose: Schulterprellung rechts, Verdacht Rotatorenmanschettenruptur, Schädelprellung ohne Bewusstlosigkeit, Schürfwunden rechter Ellenbogen.

2. Anamnese

Patient berichtet Sturz von Rampe bei der Arbeit. Kein Schwindel vor dem Sturz, keine Synkope. Schmerzen sofort in rechter Schulter, Armheben nicht möglich. Der Patient gibt an, er habe seit Jahren gelegentlich Schulterschmerzen nach Handball, aber nie Arbeitsunfähigkeit wegen Schulter gehabt.

3. Weiteres Vorgehen

MRT empfohlen, Arbeitsunfähigkeit zunächst bis 17.04.2026. D-Arzt vermerkt: Unfallzusammenhang möglich, Vorschaden abklärungsbedürftig. Bei bestätigter frischer Ruptur Wiedervorstellung in Unfallchirurgie.

MRT-Befund und Vorschadenstreit

1. MRT 09.04.2026

Teilruptur Supraspinatussehne rechts, subakromiale Flüssigkeit, Knochenmarködem am Tuberculum majus, degenerative AC-Gelenksarthrose. Radiologin Dr. Hage notiert: "Frische traumatische Komponente bei degenerativer Vorschädigung nicht ausgeschlossen."

2. Vorunterlagen

Hausarztakte 2018: Schulter rechts nach Handball, konservativ behandelt, keine Bildgebung. Keine AU länger als drei Tage. Betriebsärztliche Vorsorge 2024: volle Tauglichkeit für Lagerleitung, keine Einschränkung Heben bis 15 kg.

3. Streitfrage

Die BG liest den Befund als überwiegend degenerativ. Für den Widerspruch sind Erstschmerz, Sturzmechanik, Knochenmarködem, vorherige Beschwerdearmut und unmittelbare Funktionsminderung herauszuarbeiten. Zugleich darf der Vorschaden nicht verschwiegen werden.

Zeugennotizen und Kameraausfall

1. Bastian Kopp, Staplerfahrer

Kopp sah Möller um 6:40 Uhr an Rampe 4 mit Brecheisen an der Überladebrücke. Er fuhr Palette 112 in Halle C. Um 6:42 Uhr hörte er einen Schlag und fand Möller sitzend am Boden. Möller hielt die Schulter und sagte: "Die Brücke hat nachgegeben."

2. Sandra Lehnert, Disposition

Lehnert hörte über Funk: "Rampe 4 klemmt wieder." Sie kann nicht sagen, wer funkte. Im Wartungsbuch März steht dreimal "Brücke läuft schwer". Der Technikertermin war für 08.04.2026 geplant.

3. Kamera

IT-Vermerk: Kamera Rampe 4 verlor ab 6:31 Uhr Verbindung zum Switch. Wieder online 7:13 Uhr. Andere Kameras zeigen Möller um 6:38 Uhr auf dem Weg zur Rampe und Sanitäter um 7:02 Uhr.

4. Bedeutung

Der genaue Sturz ist nicht gefilmt. Die Indizienkette muss deshalb über betriebliche Tätigkeit, zeitlichen Ablauf, Erstangaben, technische Störung der Rampe und medizinischen Erstbefund geführt werden.

Ablehnungsbescheid der Berufsgenossenschaft

1. Entscheidung

Bescheid vom 18.06.2026: Anerkennung eines Arbeitsunfalls wird abgelehnt. Heilbehandlung über die gesetzliche Unfallversicherung wird nicht weiter übernommen. Rechtsbehelfsbelehrung mit Monatsfrist.

2. Begründung der BG

Ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper wirkendes Ereignis sei nicht im Vollbeweis nachgewiesen. Der Mandant sei allein gewesen. Die Schulterverletzung könne degenerativ entstanden sein. Ein betrieblicher Zusammenhang sei nicht ausreichend belegt, weil auch private Eigenbewegung möglich sei.

3. Auffälligkeiten

Der Bescheid erwähnt weder das Wartungsbuch noch die Erstangabe "Brücke hat nachgegeben". Die Kameraausfälle werden nicht gewürdigt. Der MRT-Befund wird verkürzt als degenerativ bezeichnet, ohne das Knochenmarködem zu diskutieren.

Widerspruchsentwurf gegen BG-Bescheid

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 18.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Anerkennung des Ereignisses vom 03.04.2026 als Arbeitsunfall und die Übernahme der unfallbedingten Heilbehandlung einschließlich Prüfung von Verletztengeld.

2. Begründungskern

Der Mandant übte eine versicherte Tätigkeit aus, als er die klemmende Überladebrücke an Rampe 4 sicherte. Der Sturz war zeitlich begrenzt, wirkte von außen auf den Körper ein und führte zu sofort dokumentierten Gesundheitsschäden. Die BG hat wesentliche Indizien nicht ausgewertet: Erstangabe, Wartungsvermerke, Funkmeldung, Kameraausfall und MRT-Hinweise.

3. Beweisanträge

Beiziehung Wartungsbuch Rampe 4, Vernehmung Bastian Kopp und Sandra Lehnert, Einholung unfallchirurgischer Zusammenhangsbegutachtung, Beiziehung Betriebsarztakte und Kameraausfallprotokoll.

Folgeprüfung Verletztengeld, Teilhabe und Rente

1. Unfallversicherungsrechtliche Folgen

Bei Anerkennung sind Heilbehandlung, Verletztengeld, medizinische Rehabilitation und bei verbleibender Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Verletztenrente zu prüfen. Die Einschätzung darf nicht vorzeitig an der Schulterdiagnose hängen bleiben; entscheidend ist die konkrete Funktionsminderung im Lagerleiterberuf.

2. Rentenrechtliche Schnittstelle

Wenn die Arbeitsfähigkeit länger als sechs Monate offen bleibt, müssen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und eine spätere Erwerbsminderungsrente mitgedacht werden. Die Anerkennung als Arbeitsunfall kann medizinische und rentenrechtliche Beweisfragen beeinflussen, ersetzt aber nicht die Prüfung der Erwerbsfähigkeit nach SGB VI.

3. Nächste Schritte

Reha-Plan anfordern, Arbeitgeber zu leidensgerechtem Einsatz befragen, Schmerztagebuch nicht als Klagebegründung überladen, sondern nur zur Funktionseinbuße nutzen. Frist Widerspruch 22.07.2026 sichern.

Datei: 07_verletztengeld_und_lohn.csv

monat	brutto_arbeitgeber	krankengeld_berechn	bg_verletztengeld_of	notiz
2026-04	4180	0	offen	Entgeltfortzahlung läuft
2026-05	4180	2860	streitig	BG-Ablehnung belastet Zahlung
2026-06	4180	2860	streitig	Reha-Antrag erwogen
2026-07	4180	2860	streitig	Widerspruchsmonat